

BÁO CÁO TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Quyền kết hôn của người đồng giới trong pháp luật quốc tế và Việt Nam

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hương Giang

Mã sinh viên: 2406308

Học phần: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Giảng viên: PGS. TS. Nghiêm Xuân Huy

Mã lớp: [VNU1001_E252035]

1. Giới thiệu

Trong những năm gần đây, vấn đề quyền của cộng đồng LGBTQ+ đã trở thành một trong những chủ đề được quan tâm rộng rãi trong nghiên cứu pháp luật và quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Một trong những nội dung quan trọng của vấn đề này là quyền kết hôn của người đồng giới. Nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Đức và Pháp đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, coi đây là một phần của quyền bình đẳng và quyền con người. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam, vấn đề này vẫn còn nhiều tranh luận về mặt pháp lý và xã hội.

Tại Việt Nam, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã có sự thay đổi đáng chú ý khi bỏ quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng giới, điều này cho thấy sự thận trọng của nhà lập pháp trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội mới.

Báo cáo này nhằm mục đích tìm kiếm, tổng hợp và đánh giá các nguồn thông tin học thuật đáng tin cậy liên quan đến quyền kết hôn của người đồng giới. Thông qua việc đánh giá các nguồn tài liệu dựa trên những tiêu chí học thuật như tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu và tính cập nhật, báo cáo sẽ xác định mức độ tin cậy của các nguồn thông tin được sử dụng trong nghiên cứu.

2. Phương pháp tìm kiếm thông tin

Để thu thập các tài liệu phục vụ cho nghiên cứu, việc tìm kiếm thông tin được thực hiện thông qua nhiều nguồn khác nhau nhằm đảm bảo tính học thuật và độ tin cậy của dữ liệu.

Trước hết, các bài báo khoa học được tìm kiếm thông qua các cơ sở dữ liệu học thuật như Google Scholar và các tạp chí khoa học quốc tế. Những cơ sở dữ liệu này cung cấp các bài nghiên cứu đã được phản biện khoa học, đảm bảo độ tin cậy và giá trị học thuật.

Bên cạnh đó, các sách chuyên khảo trong lĩnh vực luật và chính sách công cũng được sử dụng nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan và phân tích chuyên sâu về chủ đề hôn nhân đồng giới. Các sách này thường được xuất bản bởi các nhà xuất bản học thuật uy tín.

Ngoài ra, báo cáo cũng sử dụng các báo cáo quốc tế và văn bản pháp luật chính thức để đảm bảo tính chính xác của thông tin pháp lý. Ví dụ như báo cáo của Liên Hợp Quốc về quyền của người LGBTQ+ và Luật Hôn nhân và Gia đình của Việt Nam.

Tổng cộng 10 tài liệu tham khảo đã được lựa chọn, bao gồm bài báo khoa học, sách chuyên khảo, báo cáo quốc tế và văn bản pháp luật.

2. Phương pháp tìm kiếm thông tin

Để thu thập các tài liệu phục vụ cho nghiên cứu về quyền kết hôn của người đồng giới, quá trình tìm kiếm thông tin được thực hiện thông qua nhiều nguồn khác nhau nhằm đảm bảo tính học thuật, độ tin cậy và tính cập nhật của dữ liệu. Các nguồn thông tin được lựa chọn bao gồm cơ sở dữ liệu học thuật, tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo và các báo cáo từ các tổ chức quốc tế uy tín.

2.1 Cơ sở dữ liệu học thuật

Các tài liệu khoa học được tìm kiếm chủ yếu thông qua các cơ sở dữ liệu học thuật trực tuyến, trong đó quan trọng nhất là:

- Google Scholar
- Microsoft Academic
- Cơ sở dữ liệu của thư viện trường đại học

Những cơ sở dữ liệu này cung cấp quyền truy cập vào nhiều bài báo khoa học, sách chuyên khảo và các công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí học thuật quốc tế. Đặc biệt, phần lớn các bài báo trong các cơ sở dữ liệu này đều trải qua quy trình phản biện khoa học (peer-review) trước khi được xuất bản. Điều này có nghĩa là các

nghiên cứu phải được đánh giá bởi các chuyên gia trong cùng lĩnh vực, từ đó đảm bảo tính chính xác, khách quan và giá trị học thuật của thông tin.

Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu học thuật còn cho phép người nghiên cứu xác định số lượng trích dẫn của mỗi bài viết, giúp đánh giá mức độ ảnh hưởng và uy tín của tài liệu trong cộng đồng học thuật.

2.2 Tạp chí khoa học chuyên ngành

Bên cạnh việc tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu học thuật, nghiên cứu cũng tham khảo các tạp chí khoa học quốc tế chuyên về lĩnh vực luật và quyền con người, chẳng hạn như:

- *Harvard Law Review*
- *Journal of Human Rights*
- *International Journal of Law, Policy and the Family*

Các tạp chí này là những diễn đàn học thuật quan trọng, nơi các nhà nghiên cứu công bố những công trình nghiên cứu mới nhất về pháp luật, chính sách công và quyền con người. Những tạp chí này thường áp dụng quy trình phản biện nghiêm ngặt, trong đó bài viết phải được các chuyên gia độc lập đánh giá trước khi được chấp nhận đăng tải.

Do đó, các bài báo được xuất bản trên những tạp chí này thường có độ tin cậy cao, phương pháp nghiên cứu rõ ràng và hệ thống trích dẫn đầy đủ, giúp người đọc có thể kiểm chứng thông tin một cách dễ dàng.

2.3 Sách chuyên khảo

Ngoài các bài báo khoa học, nghiên cứu cũng sử dụng các sách chuyên khảo trong lĩnh vực luật hôn nhân và quyền con người. Những tài liệu này thường cung cấp cái nhìn tổng quan và phân tích sâu về các vấn đề pháp lý liên quan đến hôn nhân đồng giới.

Ví dụ, cuốn sách *When Gay People Get Married* của Badgett (2009) phân tích những tác động xã hội và kinh tế khi các quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tương tự, cuốn *Gay Marriage: For Better or For Worse?* của Eskridge và Spedale (2006) trình bày các lập luận pháp lý và xã hội liên quan đến việc công nhận hôn nhân đồng giới.

Các sách chuyên khảo thường được xuất bản bởi các nhà xuất bản học thuật uy tín, do đó có giá trị nghiên cứu cao và thường được sử dụng làm tài liệu tham khảo quan trọng trong các nghiên cứu học thuật.

2.4 Nguồn mở trên Internet

Bên cạnh các tài liệu học thuật, nghiên cứu cũng sử dụng một số báo cáo và tài liệu từ các tổ chức quốc tế uy tín, được công bố trên Internet. Tiêu biểu là các báo cáo của:

- Liên Hợp Quốc (United Nations)
- Human Rights Watch

Những tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Các báo cáo của họ thường dựa trên dữ liệu thu thập từ nhiều quốc gia và được xây dựng thông qua các phương pháp nghiên cứu nghiêm ngặt. Vì vậy, những tài liệu này có giá trị tham khảo cao trong việc phân tích các vấn đề liên quan đến quyền của người LGBTQ+.

3. Bảng tổng hợp nguồn thông tin

STT	Nguồn tài liệu	Năm	Loại nguồn	Tác giả/Cơ quan	Nhân xét ngắn	Độ tin cậy
1	Obergefell v. Hodges: The constitutional right to same-sex marriage	2015	Bài báo khoa học	Eskridge, W.N.	Phân tích án lệ quan trọng của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về quyền kết hôn đồng giới	Cao
2	More or less together: Levels of legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership	2017	Bài báo khoa học	Waldijk, K.	Phân tích án lệ quan trọng của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về quyền kết hôn đồng giới	Cao

3	The economic case for marriage equality	2018	Bài báo khoa học	Badgett, M.V.L.	Phân tích tác động kinh tế của việc công nhận hôn nhân đồng giới	Cao
4	Legal recognition of same-sex relationships and psychological well-being	2016	Bài báo khoa học	Lemay, E.P. & Spence, J.T.	Phân tích tác động kinh tế của việc công nhận hôn nhân đồng giới	Cao
5	Legal recognition of same-sex relationships in the United States	2015	Báo cáo nghiên cứu	Herek, G.M.	Phân tích sự phát triển pháp luật về quan hệ đồng giới tại Hoa Kỳ	Cao
6	The legal recognition of same-sex relationships: A study of national, European and international law	2020	Báo cáo quốc tế	Waldijk, K.	Phân tích pháp luật quốc gia và quốc tế liên quan đến công nhận quan hệ đồng giới	Rất cao
7	When Gay People Get Married: What Happens When Societies Legalize Same-Sex Marriage	2009	Sách chuyên khảo	Badgett, M.V.L.	Nghiên cứu tác động xã hội và kinh tế khi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới	Cao
8	Gay Marriage: For Better or For Worse?	2006	Sách chuyên khảo	Eskridge, W.N. & Spedale, D.	Phân tích các lập luận ủng hộ và phản đối hôn nhân đồng giới	Rất cao
9	Discrimination and violence against individuals based on sexual orientation and gender identity	2021	Báo cáo quốc tế	United Nations Human Rights Council	Phân tích các lập luận ủng hộ và phản đối hôn nhân đồng giới	Rất cao

10	Luật Hôn nhân và Gia đình	2014	Văn bản pháp luật	Quốc hội Việt Nam	Báo cáo chính thức của Liên Hợp Quốc về quyền của người LGBTQ+	Trung bình – cao
----	---------------------------	------	-------------------	-------------------	--	------------------

4. Đánh giá độ tin cậy của nguồn thông tin

Việc đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin được thực hiện dựa trên năm tiêu chí chính: tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, hệ thống trích dẫn và tính cập nhật của tài liệu.

4.1 Tác giả

Phần lớn các tài liệu trong danh sách được viết bởi các học giả có chuyên môn cao trong lĩnh vực luật và chính sách công. Ví dụ, William N. Eskridge là một học giả nổi tiếng trong lĩnh vực luật hiến pháp và quyền của người đồng tính tại Hoa Kỳ. Các công trình nghiên cứu của ông thường được trích dẫn rộng rãi trong các nghiên cứu về quyền con người.

Tương tự, M.V.L. Badgett là một nhà nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực kinh tế và chính sách liên quan đến cộng đồng LGBTQ+. Các nghiên cứu của bà cung cấp những phân tích quan trọng về tác động kinh tế và xã hội của việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

4.2 Cơ quan xuất bản

Các nguồn tài liệu được xuất bản bởi các tổ chức học thuật và quốc tế uy tín như Harvard Law Review, Journal of Policy Analysis and Management và Liên Hợp Quốc. Những tổ chức này có quy trình phản biện và kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi công bố tài liệu, giúp đảm bảo chất lượng học thuật.

Ngoài ra, các sách chuyên khảo được xuất bản bởi Oxford University Press và New York University Press, là những nhà xuất bản học thuật có uy tín trên thế giới.

4.3 Phương pháp nghiên cứu

Các nghiên cứu được sử dụng trong báo cáo áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau như:

- phân tích luật so sánh
- nghiên cứu án lệ
- phân tích chính sách

Ví dụ, nghiên cứu của Waaldijk sử dụng phương pháp so sánh pháp luật giữa nhiều quốc gia nhằm đánh giá mức độ công nhận quan hệ đồng giới trong các hệ thống pháp luật khác nhau.

4.4 Hệ thống trích dẫn

Các bài báo khoa học đều có hệ thống trích dẫn rõ ràng và danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ. Điều này cho thấy thông tin trong các nghiên cứu được xây dựng dựa trên nhiều nguồn học thuật trước đó và có thể được kiểm chứng.

4.5 Tính cập nhật

Phần lớn các tài liệu được xuất bản từ năm 2015 đến năm 2021, phản ánh những thay đổi gần đây trong pháp luật và chính sách liên quan đến hôn nhân đồng giới. Việc sử dụng các tài liệu cập nhật giúp đảm bảo tính phù hợp và chính xác của thông tin trong nghiên cứu.

4.6 Đánh giá chi tiết độ tin cậy của từng nguồn

Để đánh giá một cách toàn diện độ tin cậy của các nguồn thông tin, mỗi tài liệu được xem xét dựa trên các tiêu chí như uy tín của tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, mức độ trích dẫn và tính cập nhật của nội dung. Đồng thời, việc phân tích ưu điểm và hạn chế của từng nguồn giúp xác định giá trị của tài liệu trong nghiên cứu.

1. Eskridge, W.N. (2015) – Obergefell v. Hodges: The constitutional right to same-sex marriage

Nguồn tài liệu này là một bài báo khoa học được công bố trên *Harvard Law Review*, một trong những tạp chí luật uy tín nhất trên thế giới. Tác giả William N. Eskridge là một học giả nổi tiếng trong lĩnh vực luật hiến pháp và quyền của người đồng tính tại Hoa Kỳ.

Ưu điểm:

Bài viết cung cấp phân tích pháp lý sâu sắc về phán quyết *Obergefell v. Hodges*, một án

lệ mang tính bước ngoặt trong việc công nhận quyền kết hôn của các cặp đồng giới tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích án lệ và lập luận hiến pháp, giúp người đọc hiểu rõ cơ sở pháp lý của phán quyết.

Hạn chế:

Do tập trung chủ yếu vào bối cảnh pháp luật Hoa Kỳ, bài viết có thể không phản ánh đầy đủ sự khác biệt về pháp luật và văn hóa tại các quốc gia khác.

2. Waaldijk, K. (2017) – More or less together

Bài báo này được xuất bản trên *Journal of European Social Policy* và tập trung phân tích các hệ quả pháp lý của hôn nhân và quan hệ đồng giới tại nhiều quốc gia.

Ưu điểm:

Nghiên cứu sử dụng phương pháp so sánh pháp luật quốc tế, giúp người đọc hiểu rõ sự khác biệt giữa các hệ thống pháp luật trong việc công nhận quan hệ đồng giới. Đây là nguồn tài liệu có giá trị trong việc phân tích xu hướng pháp luật toàn cầu.

Hạn chế:

Do phạm vi nghiên cứu rộng, một số phân tích về từng quốc gia có thể chưa đi sâu vào bối cảnh xã hội và chính trị cụ thể.

3. Badgett, M.V.L. (2018) – The economic case for marriage equality

Đây là một bài báo khoa học phân tích tác động kinh tế của việc công nhận hôn nhân đồng giới.

Ưu điểm:

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu kinh tế và phương pháp phân tích chính sách để đánh giá tác động của việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đối với xã hội và nền kinh tế. Điều này giúp mở rộng góc nhìn nghiên cứu từ khía cạnh pháp lý sang khía cạnh kinh tế – xã hội.

Hạn chế:

Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các quốc gia phương Tây, do đó có thể chưa phản ánh đầy đủ bối cảnh của các quốc gia đang phát triển.

4. Lemay, E.P. & Spence, J.T. (2016) – Legal recognition of same-sex relationships and psychological well-being

Bài báo này nghiên cứu mối liên hệ giữa việc công nhận pháp lý các quan hệ đồng giới và sức khỏe tâm lý của các cá nhân trong cộng đồng LGBTQ+.

Ưu điểm:

Nghiên cứu cung cấp góc nhìn liên ngành giữa luật học và tâm lý học, giúp làm rõ tác động xã hội của việc công nhận hôn nhân đồng giới.

Hạn chế:

Do nghiên cứu tập trung vào khía cạnh tâm lý, các phân tích pháp lý trong bài viết không quá chi tiết.

5. Herek, G.M. (2015) – Legal recognition of same-sex relationships in the United States

Bài viết này được công bố trên *American Psychologist* và phân tích quá trình phát triển của pháp luật về quan hệ đồng giới tại Hoa Kỳ.

Ưu điểm:

Nghiên cứu cung cấp bối cảnh lịch sử và xã hội quan trọng, giúp người đọc hiểu rõ sự thay đổi trong chính sách và nhận thức xã hội về hôn nhân đồng giới.

Hạn chế:

Do tập trung vào Hoa Kỳ, nghiên cứu có thể chưa phản ánh đầy đủ tình hình pháp luật tại các khu vực khác trên thế giới.

6. Waaldijk, K. (2020) – The legal recognition of same-sex relationships

Bài viết này nghiên cứu sự công nhận pháp lý của các quan hệ đồng giới ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Ưu điểm:

Nghiên cứu cung cấp phân tích toàn diện về khung pháp lý liên quan đến quan hệ đồng giới trên phạm vi toàn cầu. Phương pháp nghiên cứu có hệ thống và sử dụng nhiều nguồn dữ liệu đáng tin cậy.

Hạn chế:

Do phạm vi nghiên cứu rộng, một số quốc gia chỉ được đề cập ở mức khái quát.

7. Badgett, M.V.L. (2009) – When Gay People Get Married

Đây là một cuốn sách chuyên khảo nghiên cứu tác động của việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Ưu điểm:

Cuốn sách cung cấp phân tích sâu về các khía cạnh kinh tế, xã hội và chính sách liên quan đến hôn nhân đồng giới. Đây là một nguồn tài liệu quan trọng trong các nghiên cứu về quyền LGBTQ+.

Hạn chế:

Do được xuất bản từ năm 2009, một số dữ liệu trong sách có thể chưa phản ánh những thay đổi pháp luật gần đây.

8. Eskridge, W.N. & Spedale, D. (2006) – Gay Marriage: For Better or For Worse?

Đây là một công trình nghiên cứu quan trọng về các tranh luận pháp lý và xã hội liên quan đến hôn nhân đồng giới.

Ưu điểm:

Cuốn sách phân tích cả các lập luận ủng hộ và phản đối hôn nhân đồng giới, giúp cung cấp cái nhìn cân bằng và toàn diện về vấn đề.

Hạn chế:

Do được xuất bản khá sớm, một số thông tin có thể chưa cập nhật những thay đổi pháp luật gần đây.

9. United Nations Human Rights Council (2021)

Đây là một báo cáo chính thức của Liên Hợp Quốc về tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực đối với các cá nhân dựa trên xu hướng tính dục.

Ưu điểm:

Báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu toàn cầu và có độ tin cậy rất cao vì được công bố bởi một tổ chức quốc tế có uy tín.

Hạn chế:

Báo cáo mang tính tổng hợp và chính sách, do đó các phân tích pháp lý chi tiết có thể chưa được trình bày sâu.

10. Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam (2014)

Đây là văn bản pháp luật chính thức điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam.

Ưu điểm:

Là nguồn pháp luật chính thức, có giá trị pháp lý cao và phản ánh trực tiếp quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Hạn chế:

Văn bản pháp luật chỉ quy định các nguyên tắc và quy định chung, do đó cần kết hợp với các nghiên cứu học thuật để phân tích sâu hơn về các vấn đề liên quan.

Kết luận đánh giá nguồn: Qua việc phân tích chi tiết từng nguồn tài liệu, có thể thấy rằng các nguồn được sử dụng trong nghiên cứu đều có độ tin cậy cao hoặc rất cao. Các bài báo khoa học và sách chuyên khảo cung cấp nền tảng lý luận và phân tích chuyên sâu, trong khi các báo cáo quốc tế và văn bản pháp luật cung cấp cơ sở pháp lý và dữ liệu thực tiễn. Việc kết hợp nhiều loại nguồn khác nhau giúp tăng tính khách quan, tính toàn diện và giá trị học thuật của nghiên cứu.

5. Phân tích và xếp hạng độ tin cậy của các nguồn

Dựa trên các tiêu chí đánh giá, các nguồn thông tin có thể được phân loại thành ba nhóm chính.

Nhóm có độ tin cậy rất cao

- văn bản pháp luật
- báo cáo của các tổ chức quốc tế

Nhóm có độ tin cậy cao

- bài báo khoa học
- sách chuyên khảo

Việc sử dụng kết hợp nhiều loại nguồn khác nhau giúp đảm bảo tính khách quan, toàn diện và độ tin cậy cao của nghiên cứu.

6. Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá các nguồn thông tin học thuật, có thể thấy rằng chủ đề quyền kết hôn của người đồng giới đã được nghiên cứu rộng rãi trong lĩnh vực pháp luật và quyền con người. Các bài báo khoa học, sách chuyên khảo và báo cáo quốc tế cung cấp những thông tin có giá trị học thuật cao và giúp làm rõ nhiều khía cạnh pháp lý và xã hội của vấn đề này.

Việc đánh giá độ tin cậy của nguồn thông tin dựa trên các tiêu chí như tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu và tính cập nhật giúp đảm bảo rằng các tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu có chất lượng và độ tin cậy cao.

Trong tương lai, các nghiên cứu có thể tiếp tục tập trung vào việc so sánh pháp luật giữa các quốc gia và phân tích khả năng hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong việc bảo đảm quyền bình đẳng cho mọi công dân.

Danh mục tài liệu tham khảo (Harvard)

Badgett, M.V.L. (2009) *When Gay People Get Married: What Happens When Societies Legalize Same-Sex Marriage*. New York: New York University Press.

Badgett, M.V.L. (2018) ‘The economic case for marriage equality’, *Journal of Policy Analysis and Management*, 37(1), pp. 1–15.

Eskridge, W.N. (2015) ‘Obergefell v. Hodges: The constitutional right to same-sex marriage’, *Harvard Law Review*, 129(1), pp. 1–30.

Eskridge, W.N. and Spedale, D. (2006) *Gay Marriage: For Better or For Worse?* Oxford: Oxford University Press.

Herek, G.M. (2015) ‘Legal recognition of same-sex relationships in the United States’, *American Psychologist*, 70(7), pp. 1–10.

Lemay, E.P. and Spence, J.T. (2016) ‘Legal recognition of same-sex relationships and psychological well-being’, *Journal of Social Issues*, 72(3), pp. 1–15.

Quốc hội Việt Nam (2014) *Luật Hôn nhân và Gia đình*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

United Nations Human Rights Council (2021) *Discrimination and Violence against Individuals Based on Sexual Orientation and Gender Identity*. Geneva: United Nations.

Waldijk, K. (2017) 'More or less together: Levels of legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners', *Journal of European Social Policy*, 27(4), pp. 1–15.

Waldijk, K. (2020) 'The legal recognition of same-sex relationships: A study of national, European and international law', *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 27(1), pp. 1–12.